TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Sistema de Gestão de Obras — Imper

Versão 1.0 — Vigência a partir de [DATA DE PUBLICAÇÃO]

Documento elaborado em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD)

Sumário

Sumário — pressione F9 no Word para atualizar

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR

Razão social: [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]

Nome fantasia: [NOME FANTASIA]

CNPJ: [CNPJ]

Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO]

E-mail para assuntos de privacidade: [E-MAIL DO ENCARREGADO]

Telefone: [TELEFONE]

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), nos termos do art. 41 da LGPD: [NOME DO ENCARREGADO] — [E-MAIL DO ENCARREGADO]

Este documento estabelece as condições de uso do sistema de gestão de obras e a forma como tratamos dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), com o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e demais normas aplicáveis.

2. DEFINIÇÕES

Para fins deste documento, aplicam-se as definições do art. 5º da LGPD:

2.1. Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

2.2. Dado pessoal sensível: dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

2.3. Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

2.4. Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

2.5. Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

2.6. Encarregado (DPO): pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2.7. Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

2.8. Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

2.9. Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

3. DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS

3.1. Dados de identificação e cadastro: nome completo, CPF ou CNPJ, RG, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço completo, cargo ou função.

3.2. Dados de acesso: login, senha (armazenada de forma criptografada), perfil de acesso, permissões, registro de data e hora de acesso, endereço IP, identificação do dispositivo e navegador.

3.3. Dados de colaboradores: matrícula, função, equipe, registros de ponto e apontamento de horas, entregas de EPI, retiradas de equipamentos, registros de treinamento e certificações.

3.4. Dados de clientes: dados de contato, endereço da obra, histórico de atendimentos, orçamentos, contratos, ordens de serviço, registros de garantia e histórico de pagamentos.

3.5. Dados de obras e serviços: endereço da obra, fotografias do local, relatórios técnicos, diários de obra, medições, cronogramas, registros de execução, assinaturas digitais e termos de garantia.

3.6. Dados financeiros: valores contratados, notas fiscais, formas de pagamento, dados bancários para faturamento e histórico de medições.

3.7. Dados de geolocalização: coordenadas de endereços de obra e de deslocamento de equipes, quando aplicável ao controle de rotas e visitas técnicas.

3.8. Dados sensíveis: somente tratados quando estritamente necessário e com consentimento específico e destacado, nos termos do art. 11 da LGPD. Exemplos: dados de saúde em atestados médicos de colaboradores, quando exigidos por norma de segurança do trabalho.

4. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Tratamos dados pessoais para as seguintes finalidades específicas:

4.1. Executar o contrato de prestação de serviços de gestão de obras e serviços de engenharia.

4.2. Gerenciar o cadastro de usuários, colaboradores, clientes e fornecedores.

4.3. Planejar, orçar, executar e acompanhar obras e serviços.

4.4. Controlar estoque, equipamentos, EPIs e frota.

4.5. Emitir orçamentos, contratos, medições, notas fiscais e termos de garantia.

4.6. Cumprir obrigações legais, regulatórias, fiscais, trabalhistas e de segurança do trabalho.

4.7. Prestar suporte técnico e atender solicitações dos usuários.

4.8. Garantir a segurança da informação, prevenir fraudes e registrar acessos para auditoria.

4.9. Produzir análises e relatórios gerenciais, preferencialmente com dados agregados ou anonimizados.

4.10. Comunicar informações sobre obras, atendimentos, garantias e alterações contratuais.

5. BASES LEGAIS DO TRATAMENTO

Nos termos do art. 7º da LGPD, o tratamento de dados pessoais somente é realizado nas seguintes hipóteses, conforme o caso concreto:

5.1. Mediante consentimento do titular, para finalidades determinadas (art. 7º, I).

5.2. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 7º, II).

5.3. Para execução de contrato ou procedimentos preliminares a pedido do titular (art. 7º, V).

5.4. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 7º, VI).

5.5. Para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, sempre respeitando os direitos e liberdades fundamentais do titular (art. 7º, IX).

5.6. Para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro (art. 7º, VII).

5.7. Para tutela da saúde, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária (art. 7º, VIII).

Para dados pessoais sensíveis, aplicam-se exclusivamente as hipóteses do art. 11 da LGPD, com destaque para o consentimento específico e destacado do titular.

6. CONSENTIMENTO

6.1. O consentimento é coletado por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, nos termos do art. 8º da LGPD.

6.2. O consentimento refere-se a finalidades determinadas. Autorizações genéricas são nulas.

6.3. O titular pode revogar o consentimento a qualquer momento, mediante manifestação expressa, por procedimento gratuito e facilitado, observados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anterior enquanto não houver requerimento de eliminação.

6.4. O controlador mantém registro do consentimento obtido, cabendo a ele o ônus da prova de sua conformidade com a LGPD.

6.5. Em caso de alteração das informações sobre o tratamento, o titular será informado com destaque e poderá revogar o consentimento caso discorde.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

7.1. Os dados pessoais podem ser compartilhados com:

a) Prestadores de serviços de tecnologia, hospedagem, e-mail, mensageria e armazenamento em nuvem, na qualidade de operadores.

b) Escritórios de contabilidade, assessoria jurídica e auditoria, quando necessário ao cumprimento de obrigações legais.

c) Autoridades públicas, quando exigido por lei, ordem judicial ou requisição administrativa.

d) Instituições financeiras e meios de pagamento, para processamento de cobranças e faturamento.

e) Fornecedores e parceiros diretamente envolvidos na execução da obra ou serviço contratado.

7.2. Todo compartilhamento é limitado ao mínimo necessário para a finalidade específica e formalizado por instrumento contratual que impõe ao operador as mesmas obrigações de proteção de dados.

7.3. Não comercializamos dados pessoais.

7.4. A relação de operadores e as finalidades de compartilhamento estão disponíveis mediante solicitação ao Encarregado.

8. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

8.1. Eventual transferência internacional de dados observa os arts. 33 a 36 da LGPD, ocorrendo apenas para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção adequado, ou mediante garantias específicas, como cláusulas contratuais padrão, normas corporativas globais ou consentimento específico do titular.

8.2. Os provedores de infraestrutura em nuvem utilizados podem manter servidores fora do Brasil. Nesses casos, são exigidas garantias contratuais de proteção equivalentes às previstas na LGPD.

9. DIREITOS DO TITULAR

Nos termos dos arts. 17 a 20 da LGPD, o titular tem direito a obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição:

9.1. Confirmação da existência de tratamento de seus dados.

9.2. Acesso aos dados tratados.

9.3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.

9.4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.

9.5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial.

9.6. Eliminação dos dados tratados com consentimento, exceto nas hipóteses de conservação obrigatória previstas no art. 16 da LGPD.

9.7. Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados.

9.8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa.

9.9. Revogação do consentimento, nos termos do art. 8º, § 5º, da LGPD.

9.10. Revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, nos termos do art. 20 da LGPD.

9.11. Como exercer: o titular pode exercer seus direitos por meio do e-mail [E-MAIL DO ENCARREGADO] ou de funcionalidade específica disponível no próprio sistema, na área de dados pessoais.

9.12. Prazos: a confirmação de existência ou o acesso aos dados são fornecidos imediatamente em formato simplificado ou, alternativamente, por declaração clara e completa em até 15 (quinze) dias, contados do requerimento, nos termos do art. 19 da LGPD. Os demais pedidos são atendidos nos prazos e termos previstos em regulamento da ANPD.

9.13. O atendimento é gratuito. Caso o pedido não possa ser atendido imediatamente, o controlador informa as razões de fato ou de direito que impedem a providência.

9.14. O titular também pode peticionar diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

10.1. Adotamos medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos do art. 46 da LGPD.

10.2. Medidas técnicas adotadas incluem:

a) Criptografia de senhas e de dados sensíveis em trânsito e em repouso.

b) Controle de acesso baseado em perfis e permissões, com princípio do menor privilégio.

c) Autenticação individual e registro de logs de acesso e de operações.

d) Isolamento de dados por cliente e por perfil, impedindo acesso cruzado indevido.

e) Rotinas de backup periódico e testes de restauração.

f) Monitoramento de acessos e detecção de comportamento anômalo.

10.3. Medidas administrativas incluem:

a) Política interna de segurança da informação e de proteção de dados.

b) Treinamento periódico de colaboradores.

c) Acordos de confidencialidade com colaboradores e prestadores.

d) Procedimento formal de resposta a incidentes.

10.4. Os sistemas são estruturados para atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais da LGPD, nos termos do art. 49.

10.5. Nenhum sistema é totalmente imune a incidentes. O usuário também é responsável por manter suas credenciais em sigilo e por comunicar imediatamente qualquer suspeita de uso indevido.

11. COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA

11.1. Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o controlador comunica a ocorrência à ANPD e ao titular afetado, nos termos do art. 48 da LGPD.

11.2. A comunicação é feita em prazo razoável, conforme definido pela ANPD, e contém, no mínimo:

a) Descrição da natureza dos dados pessoais afetados.

b) Informações sobre os titulares envolvidos.

c) Indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial.

d) Riscos relacionados ao incidente.

e) Motivos da demora, caso a comunicação não tenha sido imediata.

f) Medidas que foram ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

12. RETENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS

12.1. Os dados pessoais são mantidos apenas pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados, nos termos do art. 15 da LGPD.

12.2. O tratamento é encerrado quando: a finalidade for alcançada ou os dados deixarem de ser necessários; o período de tratamento terminar; o titular revogar o consentimento, ressalvado o interesse público; ou houver determinação da autoridade nacional.

12.3. Após o término do tratamento, os dados são eliminados, autorizada a conservação nas hipóteses do art. 16 da LGPD, especialmente:

a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

b) Estudo por órgão de pesquisa, garantida a anonimização sempre que possível.

c) Transferência a terceiro, respeitados os requisitos de tratamento de dados.

d) Uso exclusivo do controlador, vedado acesso por terceiro, desde que anonimizados.

12.4. Prazos de retenção praticados:

a) Dados contratuais e fiscais: pelo prazo legal de guarda, conforme legislação tributária e civil aplicável.

b) Dados trabalhistas e de segurança do trabalho: pelo prazo legal mínimo exigido pela legislação trabalhista e previdenciária.

c) Dados de garantia de obra ou serviço: durante o prazo de garantia contratual e o prazo prescricional aplicável.

d) Logs de acesso: pelo prazo mínimo exigido pelo Marco Civil da Internet.

e) Dados de marketing e comunicações: até a revogação do consentimento.

13. COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES

13.1. O sistema utiliza cookies e tecnologias similares estritamente necessários ao funcionamento, à autenticação de sessão e à segurança.

13.2. Cookies analíticos e de desempenho, quando utilizados, são empregados com dados agregados e podem ser recusados pelo usuário sem prejuízo das funcionalidades essenciais.

13.3. O usuário pode gerenciar cookies nas configurações do navegador, ciente de que a desativação de cookies essenciais pode comprometer o uso do sistema.

14. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO

14.1. O usuário compromete-se a:

a) Fornecer informações verdadeiras, exatas e atualizadas.

b) Manter suas credenciais de acesso em sigilo, não as compartilhando com terceiros.

c) Utilizar o sistema apenas para as finalidades previstas neste documento e na legislação aplicável.

d) Não inserir dados de terceiros sem base legal adequada ou autorização.

e) Comunicar imediatamente qualquer uso não autorizado de sua conta.

f) Respeitar a legislação de proteção de dados ao tratar dados pessoais de clientes, colaboradores e terceiros dentro do sistema.

14.2. O usuário é responsável pelas informações que insere no sistema e responde por eventual tratamento inadequado de dados de terceiros que realizar.

15. RESPONSABILIDADES DO CONTROLADOR

15.1. O controlador compromete-se a:

a) Tratar dados pessoais apenas para as finalidades informadas e com base legal adequada.

b) Manter registro das operações de tratamento.

c) Adotar medidas de segurança compatíveis com o risco.

d) Atender aos pedidos dos titulares nos prazos legais.

e) Comunicar incidentes de segurança à ANPD e aos titulares afetados.

f) Manter Encarregado de Proteção de Dados indicado e divulgado.

g) Exigir de seus operadores obrigações contratuais de proteção de dados.

16. PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DO SISTEMA

16.1. O sistema, seu código, layout, marca, documentação e funcionalidades são de propriedade exclusiva do controlador ou de seus licenciantes.

16.2. É vedado copiar, modificar, distribuir, vender, sublicenciar, fazer engenharia reversa ou explorar comercialmente o sistema sem autorização expressa e por escrito.

16.3. Os dados inseridos pelo usuário permanecem de titularidade do controlador ou do cliente contratante, conforme o contrato de prestação de serviços.

16.4. O acesso ao sistema é pessoal e intransferível.

17. DISPONIBILIDADE E LIMITAÇÕES

17.1. O controlador envidará esforços para manter o sistema disponível e seguro, podendo haver interrupções programadas para manutenção, atualização ou correção.

17.2. O controlador não se responsabiliza por indisponibilidades decorrentes de falhas de conexão do usuário, de provedores de internet, de força maior ou de caso fortuito.

17.3. O sistema é uma ferramenta de gestão. As decisões técnicas, de engenharia, financeiras e legais tomadas a partir das informações nele contidas são de responsabilidade do usuário e do profissional habilitado.

18. ALTERAÇÕES DESTE DOCUMENTO

18.1. Este documento pode ser atualizado para refletir mudanças legais, regulatórias, técnicas ou operacionais.

18.2. Alterações relevantes serão comunicadas ao usuário com destaque, com antecedência razoável, e o usuário poderá manifestar discordância ou revogar o consentimento, quando aplicável.

18.3. A versão vigente estará sempre disponível no sistema, com indicação de data e número da versão.

18.4. O uso continuado do sistema após a entrada em vigor da nova versão representa concordância com os termos atualizados.

19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

19.1. Este documento é regido pela legislação brasileira, em especial pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD), pela Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável.

19.2. Eventuais controvérsias serão resolvidas no foro da comarca da sede do controlador, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais de competência do consumidor.

20. CANAIS DE CONTATO

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO): [NOME DO ENCARREGADO]

E-mail: [E-MAIL DO ENCARREGADO]

Telefone: [TELEFONE]

Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO]

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): www.gov.br/anpd

21. TERMO DE ACEITE

Declaro que li, compreendi e concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade do sistema de gestão de obras, incluindo as finalidades do tratamento de dados pessoais, as bases legais aplicáveis, as formas de compartilhamento, os prazos de retenção e meus direitos como titular de dados, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Declaro ainda que fui informado sobre:

a) A possibilidade de revogar o consentimento a qualquer momento, de forma gratuita e facilitada.

b) A possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa.

c) Os canais de contato do Encarregado de Proteção de Dados.

d) O direito de peticionar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Nome completo: _____

CPF: _____

E-mail: _____

Função no sistema: _____

Data: ____ / ____ / _____

Assinatura: _____

Para aceite eletrônico, o registro será feito no próprio sistema, com gravação de data, hora, endereço IP e identificação do usuário, nos termos do art. 8º da LGPD.

22. REFERÊNCIAS LEGAIS

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), alterada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019.

Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 — Marco Civil da Internet.

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Código de Defesa do Consumidor.

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Código Civil.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) — regulamentos e orientações.

FIM DO DOCUMENTO